

1. 제정이유

「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 및 「진술조력인의 선정 등에 관한 규칙」에서 위임한 항목을 정하고, 진술조력인의 전문성 향상과 진술조력 활동의 효과적 관리·감독을 위한 내용을 규정하기 위함

2. 주요내용

- 진술조력인의 교육 내용 규정(안 제3조)
 - 신규 양성 교육은 기본·기본실무·심층실무 교육으로 구성하고, 보수교육은 연간 총 15시간 집합하여 실시
- 진술조력인의 보수·수당, 활동 기준을 규정하여 진술조력 업무의 효율성 및 형평성 제고(안 제4조)
- 진술조력 활동에 대한 서류 제출 규정(안 제5조)
 - 상근 진술조력인의 조력 활동 시 진술조력인 활동보고서 제출
 - 비상근 진술조력인의 조력 활동 시 진술조력인 수당 신청서 작성, 진술조력 보고서 사본 및 활동보고서 첨부 제출
 - 재판 과정에서 진술조력 시 진술조력인 활동보고서 제출
- 자격취소 요건 구체화(안 제6조)
 - 법 제35조의3 제1항의 자격취소 요건 중 제6호를 구체화하여 보수교육을 2년 연속 이수하지 않는 경우 자격취소 함으로써 진술조력인의 실효성 확보 및 전문성 향상을 도모하고자 함

- 진술조력인 자문단의 설치 및 운영 규정 신설(안 제12조까지)
 - 교육생 선발 및 진술조력인 역량 강화를 위하여 여성·아동·장애인 등과 관련한 전문지식을 함양한 전문가로 진술조력인 자문단을 구성하고, 임기·회의수칙·준수사항·해촉사유 등을 정함